

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Разработка CRM-системы с передачей исключительных прав.

Индивидуальный предприниматель «**STUDYSTORIES.APP**», БИН 880607300110, в лице Цая Платона, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее — «**Исполнитель**»), публикует настоящий Договор публичной оферты (далее — «**Оферта**», «**Договор**») — официальное предложение заключить договор на разработку CRM-системы на изложенных ниже условиях любому лицу, которое примет (акцептует) настоящую Оферту в порядке раздела 2.

Лицо, совершившее акцепт настоящей Оферты, именуется «**Заказчик**». Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Оферты в соответствии со ст. 395–396 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Настоящая Оферта адресована, в частности, управляющей компании (ЖКХ) в г. Бишкек, которой направлено коммерческое предложение и счёт № УК-2026-01.

Резюме коммерческих условий

МОДЕЛЬ — ПОРТАЛ В СОБСТВЕННОСТЬ · СКИДКА 5% ЗА РЕШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

Стоимость разработки CRM «под ключ»	\$3 000 \$2 850 USD
-------------------------------------	---------------------------------------

Акцепт Оферты — оплата счёта № УК-2026-01	\$300 USD
---	------------------

Остаток — 2 этапа постоплатой по приёмке	2 × \$1 275 USD
--	------------------------

Срок разработки	4–6 недель
-----------------	-------------------

Передача исходного кода и прав	после полной оплаты
--------------------------------	----------------------------

- ✓ Акцепт оплатой счёта — подписание бумажного договора не требуется
- ✓ Портал переходит в **собственность** Заказчика — без ежемесячной подписки на CRM
- ✓ Оплата по этапам постоплатой — никаких авансов «на чистую веру», кроме символического старта

- ✓ Исходный код, аккаунты и документация передаются Заказчику после финальной оплаты
- ✓ Все данные Заказчика — собственность Заказчика, экспорт по первому требованию

01 · ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

- 1.1.** Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику кастомную CRM-систему Pllato, адаптированную под деятельность управляющей компании (ЖКХ) Заказчика (далее — «Программное обеспечение», «ПО», «Система»), а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке, установленном настоящей Офертой.
- 1.2.** Состав функциональности ПО:
- реестр объектов (домов) с цифровым паспортом дома: площади, этажность, инженерные системы, история;
 - реестр жителей и лицевые счета по квартирам, история начислений и оплат;
 - финансовый контур: автоначисление (площадь × тариф), фонд дома, расчёт вознаграждения УК;
 - заявки и инциденты: канбан «Принята / В работе / Закрыта» с контролем сроков (SLA);
 - модуль работ и актов выполненных работ;
 - контроль должников с группировкой просрочки 30 / 60 / 90 дней;
 - аналитика и автосигналы (дом в минусе, доля должников выше порога, частые аварии, низкий KPI подрядчика);
 - дашборд руководителя, светлая и тёмная темы интерфейса.
- 1.3.** Детальный состав работ и функциональные требования определяются в **Приложении № 1 (Техническое задание)**, согласуемом Сторонами на старте проекта и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Основой ТЗ служат коммерческое предложение и демонстрационный прототип, показанные Заказчику.
- 1.4.** ПО предоставляется в виде веб-приложения, работающего в браузере, без установки на оборудование Заказчика.
- 1.5.** После полной оплаты стоимости (раздел 3) Заказчику передаются исключительные права на ПО в порядке раздела 5.

02 · АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

- 2.1.** **Акцептом настоящей Оферты** является оплата Заказчиком счёта, выставленного Исполнителем на стартовую предоплату (счёт № UK-2026-01 от 08.06.2026 на сумму 300 USD).
- 2.2.** С момента поступления оплаты на счёт/карту Исполнителя Оферта считается заключённым между Сторонами договором на изложенных в ней условиях. Подписание отдельного бумажного экземпляра договора не требуется; оплата счёта приравнивается к подписанию договора Заказчиком.
- 2.3.** Реквизиты Заказчика для оформления закрывающих документов определяются по данным плательщика и/или предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. По требованию Заказчика Исполнитель оформляет подписанный двусторонний экземпляр договора с реквизитами Заказчика в формате PDF.

2.4. Оферта действует с даты её публикации и до момента отзыва или изменения Исполнителем. К отношениям Сторон применяется редакция Оферты, действовавшая на дату акцепта. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что ознакомился с условиями Оферты и принимает их в полном объеме.

03 · СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Скидка 5% применена к полной стоимости разработки при принятии решения в течение 24 часов с момента получения коммерческого предложения: ~~\$3 000~~ → **\$2 850 USD**.

3.1. Полная стоимость разработки ПО «под ключ» составляет **2 850 USD** (с учётом скидки 5%; без скидки — 3 000 USD). Оплата производится поэтапно:

№	Платёж	Сумма	Срок оплаты
1	Стартовая предоплата (акцепт) — фиксация скидки, запуск проекта, согласование ТЗ, демонстрация прототипа, скелет системы	300 USD	В течение 3 банковских дней (счёт № UK-2026-01)
2	Этап 1 (MVP) — реестр домов, лицевые счета жителей, автоначисление и фонд дома в боевом режиме	1 275 USD	По приёмке Этапа 1 (≈ 2–3 недели)
3	Этап 2 (финал) — заявки и SLA, работы и акты, контроль должников, аналитика и автосигналы, передача кода и прав	1 275 USD	По приёмке Этапа 2 и передаче кода (≈ ещё 2–3 недели)
Итого со скидкой		2 850 USD	

3.2. Оплата производится в долларах США (USD) либо в эквиваленте в киргизских сомах (KGS) по курсу НБ Кыргызской Республики на день оплаты. Справочно: \$2 850 ≈ 253 650 сом по курсу ≈ 89 сом/USD.

3.3. Основанием для оплаты является счёт, выставленный Исполнителем. **Счёт № UK-2026-01 от 08.06.2026 г.** на сумму 300 USD является неотъемлемым приложением к настоящей Оферте, а его оплата — акцептом (п. 2.1).

3.4. В стоимость разработки включены: проектирование, разработка, настройка модулей по ТЗ, развёртывание в боевом режиме, базовое обучение команды Заказчика и передача исходного кода.

3.5. В стоимость не включены и оплачиваются Заказчиком напрямую поставщикам: хостинг/инфраструктура (Cloudflare — на старте, как правило, бесплатный тариф), доменное имя, подключение и абонентская плата каналов коммуникации (WhatsApp — ~\$20/мес за безлимит одного канала через партнёров), а также индивидуальные доработки сверх утверждённого ТЗ.

04 · СРОКИ И ЭТАПЫ

4.1. Исполнитель приступает к работам в течение 1 (одного) рабочего дня с момента акцепта Оферты (поступления стартовой предоплаты на счёт Исполнителя).

- 4.2.** Общий срок разработки — **4–6 недель** с даты согласования Технического задания, при условии своевременного предоставления Заказчиком данных и доступов (раздел 6).
- 4.3.** Работы сдаются по этапам, указанным в таблице п. 3.1. По завершении каждого этапа Исполнитель уведомляет Заказчика и предоставляет результат для приёмки (раздел 10).
- 4.4.** Сроки могут быть скорректированы по соглашению Сторон при изменении объёма ТЗ или задержке предоставления Заказчиком исходных данных, доступов и обратной связи.

05 · ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

- 5.1.** С момента поступления полной суммы по Договору (п. 3.1, итого 2 850 USD) на счёт Исполнителя исключительные права на ПО переходят к Заказчику в полном объёме.
- 5.2.** С момента перехода прав Исполнитель:
- ✓ передаёт исходный код в приватный репозиторий GitHub Заказчика;
 - ✓ переводит на Заказчика аккаунты инфраструктуры (Cloudflare), доменное имя и подключённые каналы;
 - ✓ предоставляет документацию по архитектуре и развёртыванию системы;
 - ✓ проводит передачу знаний (handover) команде Заказчика.
- 5.3.** После передачи прав Заказчик вправе развивать и сопровождать Систему самостоятельно или с любым другим разработчиком без согласования с Исполнителем. Vendor lock-in исключается.

06 · ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется:

- разработать ПО в соответствии с ТЗ (Приложение № 1) и в сроки раздела 4;
- развернуть Систему в боевом режиме и обеспечить её работоспособность на момент сдачи;
- провести базовое обучение команды Заказчика работе с Системой;
- передать исходный код, доступы и документацию по факту полной оплаты (раздел 5);
- соблюдать конфиденциальность данных Заказчика и жителей согласно разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

- согласовать ТЗ и предоставить исходные данные (реестр домов, жителей, тарифы) для наполнения системы;
- назначить ответственное лицо для коммуникации по проекту и своевременно давать обратную связь;
- предоставить доступы к необходимым каналам коммуникации и сервисам;
- своевременно производить оплату по выставленным счетам;
- самостоятельно нести расходы на инфраструктуру и сторонние каналы (п. 3.5);
- как оператор персональных данных жителей — обеспечить соблюдение законодательства Кыргызской Республики о персональных данных.

07 · КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

- 7.1.** Стороны признают конфиденциальной любую информацию, ставшую известной в ходе исполнения Договора, в том числе: базу жителей и лицевого счетов, финансовые показатели Заказчика, исходный код ПО.
- 7.2.** Исполнитель обеспечивает шифрование данных при передаче и хранении (HTTPS/TLS, шифрование на уровне базы данных) и предоставляет доступ к данным Заказчика только специалистам, задействованным в проекте, и только в необходимом объёме.
- 7.3.** Заказчик является оператором персональных данных жителей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Исполнитель не использует эти данные в целях, не связанных с исполнением Договора.
- 7.4.** Обязательства по конфиденциальности действуют в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения. Исполнитель вправе указывать факт сотрудничества в портфолио без раскрытия персональных и финансовых данных.

08 · ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ДАННЫЕ

- 8.1.** До момента полной оплаты (раздел 3) исключительные права на ПО принадлежат Исполнителю; Заказчику предоставляется право использования результата каждого принятого этапа в своей хозяйственной деятельности.
- 8.2.** Все данные, вносимые Заказчиком в Систему (дома, жители, лицевые счета, заявки, начисления, финансовые показатели), являются **собственностью Заказчика**. По первому требованию Исполнитель предоставляет полный экспорт данных в машиночитаемом формате (JSON / CSV).
- 8.3.** При расторжении Договора Заказчик получает полный экспорт своих данных. Никаких платежей за «выкуп данных» не взимается.

09 · ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 9.1.** **Гарантийный период** — 30 (тридцать) календарных дней с даты приёма финального этапа. В течение этого срока Исполнитель безвозмездно устраняет ошибки (баги) ПО, возникшие по его вине в рамках утверждённого ТЗ.
- 9.2.** За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
- 9.3.** Совокупная ответственность каждой из Сторон ограничивается суммой фактически уплаченных по Договору платежей. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая длительные сбои сторонних провайдеров.
- 9.4.** Исполнитель не гарантирует конкретных бизнес-показателей (собираемость платежей, снижение дебиторской задолженности и т. п.) — Система предоставляет инструменты и аналитику, результат зависит от организационных решений Заказчика.

10 · ПРИЁМКА РАБОТ

- 10.1. По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику уведомление и доступ к результату. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет результат и подписывает акт либо направляет мотивированный перечень замечаний.
- 10.2. При отсутствии мотивированных замечаний в указанный срок этап считается принятым, а соответствующий платёж — подлежащим оплате.
- 10.3. Замечания, выходящие за рамки утверждённого ТЗ, оформляются как дополнительные работы и оцениваются отдельно.

11 · СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

- 11.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты (п. 2.1) и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
- 11.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив письменное уведомление за 10 (десять) календарных дней. Стороны производят взаиморасчёт за фактически выполненные и принятые работы.
- 11.3. Стартовая предоплата (п. 3.1.1) возврату не подлежит, поскольку покрывает фактически выполненные работы по запуску проекта и согласованию ТЗ.
- 11.4. При расторжении Заказчик получает полный экспорт своих данных (п. 8.3).

12 · РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 12.1. Споры разрешаются путём переговоров. Срок ответа на досудебную претензию — 15 (пятнадцать) календарных дней.
- 12.2. При невозможности урегулирования спор передаётся в Международный арбитражный суд при ТПП РК (г. Алматы) либо, по согласию Сторон, в суды Республики Казахстан по месту нахождения Исполнителя.
- 12.3. Применимое право — право Республики Казахстан. Язык разбирательства — русский.

13 · ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 13.1. Изменения и дополнения к Договору действительны при совершении в письменной форме (включая электронную). Исполнитель вправе изменять текст Оферты; к уже заключённым договорам применяется редакция на дату акцепта.
- 13.2. Стороны признают юридическую силу за документами, переданными по электронной почте с подтверждённых адресов, и сканированными копиями с подписями.
- 13.3. Настоящая Оферта опубликована по адресу pllato.kz/offer/v2026-05-26. Приложения: **Приложение № 1** — Техническое задание; **Счёт № UK-2026-01** от 08.06.2026 на сумму 300 USD.

14 · РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ОФЕРЕНТА)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИП «STUDYSTORIES.APP»

БИН: 880607300110

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3,
оф. 2

Email: uurraa@gmail.com · Тел.: +7 701 123 99 99

Сайт: pllato.kz

Банк: АО «Kaspi Bank»

IBAN: KZ31722S000010366450

SWIFT/BIC: CASPKZKA · КБе: 19

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. /

М.П. (при наличии)

Со стороны Заказчика подпись не требуется. Акцепт Оферты совершается путём оплаты счёта № UK-2026-01 (раздел 2). Реквизиты Заказчика определяются по данным плательщика; по запросу Исполнитель оформит подписанный двусторонний экземпляр договора.